

الحديث الثاني والثلاثون: لا ضرر ولا ضرار

نص الحديث

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قال: "لا ضَرَر ولا ضِرار"
حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ﷺ
مرسلًا، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضًا

أولاً: ترجمة الراوي

- الإمام المجاهد، مفتي المدينة، سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج
- وأخو أبي سعيد لأمه هو قتادة بن النعمان الظفري أحد البدرين
- استشهد أبوه مالك يوم أُحُد
- شهد أبو سعيد الخندق، وبيعة الرضوان، وغزا مع رسول الله ﷺ اثنتي عشرة غزوة
- هو من المكثرين من الرواية، روي له ألف ومائة وسبعون حديثًا
- توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين، ودفن بالبقيع، وله أربع وثمانون سنة

ثانيًا: منزلة الحديث

- هذا الحديث حديث عظيم عليه مدار الإسلام؛ إذ يحتوي على تحريم سائر أنواع الضرر، ما قل منها وما كثر، بلفظ بليغ وجيز
- وقد عد أبو داود هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه

ثالثًا: سبب ورود الحديث

قال عبدالرزاق في المصنف: أخبرنا ابن التيمي عن الحجاج بن أرطاة قال: أخبرني أبو جعفر أن نخلة كانت بين رجلين، فاختصما فيها إلى النبي ﷺ فقال أحدهما: اشققها نصفين بيني وبينك، فقال النبي ﷺ: "لا ضَرَر ولا ضِرار"

رابعًا: غريب الحديث

"الضرر": ضد النفع؛ أي: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه
"الضرار": فعال من الضر، أي: لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه

خامسًا: شرح الحديث

- "لا ضرر ولا ضرار" فالضرر منفي شرعًا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء أكان له في ذلك نوع منفعة أم لا، وهذا عام في كل حال على كل أحد، وخصوصًا من له حق متأكد، فليس له أن يضر بجاره، ولا أن يحدث بملكه ما يضره، وكذلك لا يحل أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أخشاب وأحجار أو حفر أو نحو ذلك، إلا ما كان فيه نفع ومصلحة لهم
- قال الخشني: الضرر: الذي لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه مضرة، والضرار: ما ليس لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه مضرة، وهذا وجه حسن في الحديث، وهو لفظ عام ينصرف في أكثر الأمور، والفقهاء ينزعون به في أشياء مختلفة
- وقال ابن عثيمين رحمه الله: الضرر يحصل بلا قصد، والضرار يحصل بقصد، فنفي النبي ﷺ الأمرين، والضرار أشد من الضرر، والله أعلم

سادساً: فوائد الحديث

- تحريم الضرر بالنفس وذلك بإلقائها في المخاطر، أو ارتكاب المحرمات
- النهي عن إلحاق الضرر بالآخرين
- اجتناب سائر المضرات في النفس والمال والأهل والعرض
- من مقاصد الإسلام منع الضرر قبل وقوعه، ورفع بعد وقوعه
- أحكام الإسلام الشرعية وتكليفه لا ضرر فيها
- يعتبر الحديث قاعدة عامة؛ فكل أمر كان فيه ضرر فيحرم شرعاً

الحديث الثالث والثلاثون: البيئة على المدعي واليمين على من أنكر

نص الحديث

عن ابن عباس رضي الله عنهما: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين

ثانياً: منزلة الحديث

- هذا الحديث من أجل الأحاديث وأرفعها، وأقوى الحجج وأنفعها، وقاعدة عظيمة من قواعد الشريعة المطهرة، وأصل من أصول أحكام الإسلام المحررة، وأعظم مرجع عند الخصام، وأكرم مستمسك لقضاء الإسلام، وقيل: إنه فصل الخطاب الذي أوتي به داود عليه السلام
- قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بيئة، أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعي عليه فله ذلك
- قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه
- هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين الذي يبني أحكامه على الحقائق، وإذا فقد الدليل فلا بد من اليمين، وهو فصل الخطاب

ثالثاً: غريب الحديث

"لو يعطى الناس": لو يجاب في دعواه
"دعواهم": بمجرد قولهم أو طلبهم
"لادعى رجال": أي لاستباح الناس دماء غيرهم دون حق
"البيئة": شهود أو دلالة
"اليمين": الحلف على نفي ما ادعى به عليه

رابعاً: شرح الحديث

- "لو يعطى الناس" أي: الأموال والدماء، "بدعواهم" أي: لو كان من ادعى شيئاً عند الحاكم يعطاه بمجرد دعواه بلا بيئة "لادعى رجال أموال قوم ودماءهم"، وذكر الرجال لا لإخراج النساء، بل لأن الدعوى غالباً إنما تصدر منهم
- "لكن البيئة على المدعي" إنما كانت البيئة على المدعي؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر، والأصل براءة الذمة، وإنما كانت اليمين في جانب المدعى عليه، لأنه يدعي ما وافق الأصل، وهو براءة الذمة

- "واليمين على من أنكر" أي: مَنْ أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة، فإذا قال زيدٌ لعمرو: أنا أطلبك مائة درهم، وقال عمرو: لا، قلنا لزيد: اثبت ببينة، فإن لم يأت بالبينة، قلنا لعمرو: احلف على نفي ما ادعاه، فإذا حلف برئ

خامساً: فوائد الحديث

- الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس ودمائهم، لقوله عليه السلام: "لو يعطى الناس بدعواهم.."
- لا يُحكم لأحد بمجرد الدعوى، وعلى المدعي إقامة البينة، فإن عجز طوّل المدعى عليه باليمين
- قد يوجد من الناس من لا رادع عنده ولا تقوى؛ فيدعي دماء أناس وأموالهم
- الأصل براءة الإنسان المسلم من كل تهمة ونقيصة حتى تثبت بينة
- الحديث أصل في باب القضاء